# D7 — Edilizia: titoli, interventi e cambi d'uso

*Livello di verifica: LR 65/2014 controllata sul testo all'08/09/2025; LR 51/2025 sul testo ufficiale. Sentenza C. Cost. 61/2026 letta sul testo integrale (in `02_NORMATIVA/vigente`). Gli articoli del DPR 380 vanno riscontrati in `02_NORMATIVA/vigente` (rev. 19.1).*

All'esame di stato, secondo le indicazioni raccolte, l'edilizia è un argomento poco chiesto. **Per la professione è invece quotidiana**: conoscerne l'impianto serve comunque.

## Regola di lettura

Stato: DPR 380/2001 (TUE). Toscana: LR 65/2014, titoli VI e VII. In caso di dubbio, cerca prima la norma regionale e verifica la coerenza con i principi statali, perché è qui che è intervenuta la Corte costituzionale.

## Titoli e interventi

| Regime | Interventi tipici | LR 65 | DPR 380 |
|---|---|---|---|
| **Edilizia libera** | Interventi minori; CILA per alcuni casi | 136 | 6, 6-bis |
| **SCIA** | Manutenzione straordinaria strutturale · restauro e risanamento · ristrutturazione conservativa o ricostruttiva non «pesante» · pertinenze ≤ 20% · **mutamenti urbanisticamente rilevanti** · demolizioni | 135, 135 bis | 22 |
| **SCIA alternativa al PdC** | Casi art. 23 TUE; addizioni fuori dalle zone A | 134 c. 2 | 23 |
| **Permesso di costruire** | **Nuova edificazione** · urbanizzazioni di soggetti diversi dal Comune · infrastrutture · **ristrutturazione urbanistica** · **addizioni volumetriche** · **sostituzione edilizia** · ripristino · piscine | 133-134, 142 | 10, 20 |

**Permesso di costruire (art. 133):** conforme a strumenti, regolamento e normative di settore; subordinato a **urbanizzazione primaria esistente, prevista entro 3 anni o realizzata contestualmente**, e alla verifica della **legittimità dello stato di fatto**. Inizio lavori entro **1 anno**, fine entro **3 anni** dall'inizio; proroga solo con le cause previste. Decade per la parte non eseguita. Le nuove previsioni urbanistiche in contrasto fanno decadere il permesso, salvo lavori iniziati e completati entro 3 anni.

**Salvaguardie (art. 103):** il Comune sospende le decisioni sui PdC in contrasto con strumenti adottati, per massimo 3 anni. SCIA in contrasto: non ammesse.

**Oneri (artt. 183 ss.):** oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

## Stato legittimo (art. 133 c. 7 bis; DPR 380, art. 9-bis)

Prima di progettare **verifica lo stato legittimo**: è la prima operazione del professionista. Si documenta col titolo che ha previsto la costruzione e con quello che ha disciplinato l'ultimo intervento su tutto l'immobile o l'unità, integrati dagli eventuali titoli successivi. Concorrono le sanzioni pecuniarie pagate e le tolleranze dichiarate.

## Salva Casa e recepimento toscano

**DL 69/2024 (L. 105/2024)** e **LR 51/2025**, in vigore dal 29/08/2025. Modifiche principali:

| Tema | Riferimento LR 65 (dopo LR 51/2025) |
|---|---|
| Destinazioni d'uso | Art. 99; art. 252 septies transitorio |
| Titoli | Artt. 134-136 |
| Tolleranze | Art. 198; DPR 380 art. 34-bis; art. 182 ter per la sismica |
| Variazioni essenziali | Art. 197 |
| Sanzioni | Artt. 196, 199-201, 206 |
| Doppia conformità e sanatorie | Artt. 209, 209 bis; DPR 380 artt. 36, 36-bis |
| Impegni di suolo | Art. 25 c. 2 lett. e quater |

## Cambi di destinazione d'uso: attenzione

**Categorie funzionali (art. 99 c. 1):** a) residenziale; b) industriale e artigianale; c) commerciale al dettaglio; d) turistico-ricettiva; e) direzionale e di servizio; f) commerciale all'ingrosso e depositi; g) agricola e connesse.

**Regole del testo:**

- **stessa categoria, singola unità**: sempre consentito, con le norme di settore (c. 2 lett. a);
- **tra categorie**: mutamento **urbanisticamente rilevante** (lett. b);
- **tra categorie a)–f), singola unità, zone A, B, C, non al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra**: sempre consentito (lett. c), senza obbligo di reperire ulteriori standard e parcheggi (c. 2 bis);
- **intero immobile e altri casi**: solo se previsto dagli strumenti comunali (c. 3).

### C. Cost. 30 aprile 2026, n. 61: cosa cambia

Ricorso dello Stato contro la LR 51/2025, che aveva modificato l'art. 99 della LR 65 per recepire il «Salva Casa». La Corte decide in base all'art. 117 c. 3 Cost.: la disciplina dei titoli edilizi e degli oneri è **principio fondamentale** del governo del territorio, quindi spetta allo Stato, e l'art. 23-ter del DPR 380 fa da norma interposta (punti 9 e 12). Le censure sull'art. 117 c. 2 lett. m sono assorbite (punto 13).

Il testo della LR 65 in cartella (08/09/2025) **è anteriore alla sentenza** e riporta ancora le parole annullate.

| Punto | Cosa diceva la LR 65 | Cosa decide la Corte |
|---|---|---|
| **Oneri** (art. 99 c. 2 bis) | «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I» | Inciso illegittimo. Per il mutamento «verticale», cioè tra categorie, si pagano solo gli **oneri secondari**: le opere primarie, in zone urbanizzate, ci sono già (punto 9) |
| **Poteri comunali** (art. 99 c. 2 ter) | «Specifiche condizioni **e limitazioni**» | Illegittime le parole «e limitazioni». Il Comune può fissare solo **condizioni** (punto 10) |
| **Efficacia** (art. 252 septies, introdotto dall'art. 36 della LR 51; art. 99 c. 2) | Applicazione rinviata alla variante comunale, entro due anni | Illegittimo. L'art. 23-ter si applica **direttamente e subito**, anche ai privati; i Comuni possono intervenire dopo, per il futuro (punto 12) |

**Condizione o limitazione? La Corte dà due esempi (punto 10).** - **Condizione:** misura specifica, non ostativa, che vale in modo oggettivo per tutto il territorio comunale. Esempio: il cambio d'uso di una singola unità è ammesso solo se coerente con l'uso prevalente dell'immobile. - **Limitazione:** incide di più sulla proprietà. Esempio: vietare il cambio d'uso di interi immobili in certe parti del territorio, o lasciare all'amministrazione una discrezionalità più ampia.

**Da dire all'orale:** è un caso di scuola sul riparto Stato-Regione. La Regione può semplificare di più (art. 23-ter c. 3), ma non può rinviare o rendere più onerose le regole di principio dello Stato. **Da verificare:** se nel

2026 la Regione abbia approvato una legge di adeguamento e se esista un testo coordinato aggiornato della LR 65; non l'ho controllato.

## Paesaggio e sismica nel titolo edilizio

Beni paesaggistici: autorizzazione prima del titolo (D5). Zone sismiche: autorizzazione o deposito (artt. 167-170 bis).

## Abusi e sanzioni (artt. 196-202), concetti generali

| Violazione | Conseguenza di massima |
|---|---|
| Assenza di PdC, totale difformità, variazioni essenziali | Demolizione; acquisizione in caso di inottemperanza (art. 196) |
| Ristrutturazione senza titolo | Ripristino o sanzione pecuniaria (art. 199) |
| Parziale difformità | Demolizione o, se non possibile, sanzione (art. 206) |
| Assenza o difformità da SCIA | Ripristino o sanzione (art. 200) |
| Tolleranze | **Non costituiscono violazione** (art. 198; DPR 380 art. 34-bis) |
| **Accertamento di conformità** | Sanatoria alle condizioni dell'art. 209, doppia conformità secondo la disciplina vigente; art. 209 bis per altri abusi |

Responsabilità: titolare, committente, costruttore e direttore dei lavori (art. 195; DPR 380 art. 29).

## Autoverifica

1. Quale titolo serve per una sostituzione edilizia?
2. Prima di presentare una SCIA, quale verifica va fatta?
3. Come la C. Cost. 61/2026 incide sui poteri dei comuni?
4. Differenza tra ristrutturazione edilizia e urbanistica?